

1500387-74.2019.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Caroline da Silva Camazane e outro

Vistos.

Observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, a partir da revisão do Tema Repetitivo nº 931, passou a admitir a extinção da punibilidade independente do pagamento da multa nas hipóteses em que o condenado comprovar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500387-74.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500387-74.2019.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Caroline da Silva Camazane e outro

Vistos.

Observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, a partir da revisão do Tema Repetitivo nº 931, passou a admitir a extinção da punibilidade independente do pagamento da multa nas hipóteses em que o condenado comprovar a impossibilidade de fazê-lo.

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." (STJ. 3ª Seção. REsp 1.785.383-SP e REsp 1.785.861/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 24/11/2021).

No caso dos autos verifica-se que o executados, que não constituíram defensor nos

autos (fls. 319 e 337), quedaram-se inertes quando intimados para pagamento da multa (fls. 673). Há, portanto, presunção de hipossuficiência econômica e demonstração da impossibilidade de arcar com a sanção pecuniária sem comprometer a própria subsistência.

Ademais, os documentos carreados aos autos em fls. 679/682 e 683/686 atestam que os executados não possuem patrimônio financeiro para arcar com as multas a serem executadas.

Com efeito, a continuidade do procedimento para o recolhimento das multas se revelará mais onerosa do que o seu próprio valor, afigurando-se prudente, a partir de uma lógica de economia de recursos, proceder à sua imediata extinção.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a punibilidade das penas de multa aplicadas aos sentenciados A.C.S.C e T.B.L.O. Com o trânsito em julgado desta decisão procedam-se às anotações e comunicações de praxe, nos termos do art. 538-A, §5º, das NSCGJ.

Após, proceda a serventia a liberação das importâncias bloqueadas em fls. 679/682 e 683/686, haja vista tratarem-se de quantias irrisórias, valendo-se do sistema SISBAJUD.

No mais, considerando que já foi expedida a guia de recolhimento em nome do sentenciado (fls. 620/621), bem como o aditamento da guia em nome da sentenciada (fls. 633), após as devidas anotações, arquivem-se os autos.

Comunique-se esta decisão aos Juízos das execuções.

P.R.I.C.

Presidente Bernardes-SP, 31 de outubro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito